

산업안전보건법령의 요지 2022. 8. 18. 시행		
산업안전보건법	주요내용	기타
제 5조 사업주 등의 의무	근로자의 안전 및 건강 유지 증진시키고 산업재해예방정책에 따라야한다	
제 6조 근로자의 의무	산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하며 산업재해 예방에 관한 조치에 따라야 한다	
제 14조 이사회 보고 및 승인	상시근로자500명 이상 사용하는 회사, 시공능력 1천위 이내 건설회사 대표이사는 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하여 이사회 보고	과 1000/1000/1000만원
제 15조 안전보건관리책임자	사업주는 사업장을 실질적으로 총괄 관리하는 사람에게 법 제15조 1항을 총괄하여 관리 함	과 500/500/500만원
제 16조 관리감독자	기계기구 설비의 안전보건 점검 및 이상유무 확인 근로자 작업복 보호구 방호장치 점검 교육 지도 작업장 정리 정돈 통로확보 확인 감독	과 300/400/500만원
제 17조 안전관리자	관리감독자에게 지도 조언하는업무 수행(건설공사금액 50억 이상 관계수급인 100억 이상)	과 500/500/500만원
제 18조 보건관리자	관리감독자에게 지도 조언하는업무 수행(건설공사금액 800억 이상 토목공사1,000억 이상 또는 상시 근로자 600명 이상)	과 500/500/500만원
제 19조 안전보건담당자	관리감독자에게 지도 조언하는업무 수행	과 500/500/500만원
제 24조 산업안전보건위원회	산업안전보건위원회를 구성 운영 / 상시 30인이상 사업장 (공사금액 120억원, 토목공사 150억원 이상인 건설공사)	과 500/500/500만원
제 75조 안전보건에 관한 협의체 구성 및 운영 특례	근로자 사용자 동수로 안전보건협의체 노사협의체를 구성 운영하는 경우 건설공사도급인은 산업안전보건위원회 및 안전 및 보건에 관한 협의체를 각각 운영한 것으로 본다	과 50/250/500만원
제 25조 안전보건관리규정 작성	안전보건관리조직 과 직무, 안전보건교육, 작업장 안전보건에 관한사항, 사고조사 대책수립등 규정을 작성(건설업 상시근로자 100명 이상 / 농어업, 정보관리, 금융, 임대, 과학기술 서비스, 사회복지 등은 300명 이상)	과 150/300/500만원
제 29조 근로자 안전보건교육	정기, 채용시, 작업변경시, 특별, 특수형태근로종사자, 물질안전보건자료에 관한, 안전보건관리책임자, 안전관리자 등의 안전교육 실시	과 10/20/50만원 관리자 50/250/500만원
제 31조 건설업기초안전보건교육	건설업 일용근로자 채용시 안전보건교육 이수	과 10/20/50만원
제 32조 안전보건관리책임자 직무교육	안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 안전보건업무에 종사자는 직무관련 안전보건교육 이수	과 500/500/500만원
제 34조 법령의 요지 등 게시	산안안전보건법령 요지 및 안전보건관리규정을 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 알려야 한다	과 50/250/500만원
제 36조 위험성평가가 실시	유해위험요인을 찾아 부상 질병 등의 위험성의 크기 및 허용 가능한 범위를 평가 조치하고, 근로자를 참여시켜야 함, 평가 결과와 조치 사항을 기록 보존하여야 함	
제 38조 안전조치	다음 사항의 산업재해 예방을 위한 필요한 조치 실시하여야 함 기계 기구 그밖의 설비에 의한 위험으로 인한 위험 폭발성, 발화성, 인화성 물질 등에 의한 위험 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급 작업 추락, 붕괴, 물체가 떨어지거나 날아올 위험, 천재지변 위험장소 조치	사망시 7년 이하 징역 1억원 이하 벌금
제 39조 보건조치	다음 사항의 건강장해를 예방하기 위한 필요한 조치를 실시하여 함 원재료 가스 증기 분진 흙 미스트 산소결핍 병원체 등에 의한 건강장해 방사선 유해가스 고온 저온 초음파 소음 진동 이상기압 등에 의한 건강장해 사업장에서 배출되는 기계 액체 찌꺼기 등에 의한 건강장해 계속감시 컴퓨터단말기 조작 정밀공작 등의 작업에 의한 건강장해 단순반복작업 또는 과도한 부담을 주는 작업에 의한 건강장해 환기 채광 조명 보온 방습 청결 등의 기준 미준수에 의한 건강장해	위반시 5년 이하 징역 5천만원 이하 벌금
제 40조 근로자의 안전보건조치 준수	고용노동부령으로 정한 조치 사항을 준수	과 300만원 이하
제 42조 유해위험방지계획서 작성	이법에 해당하는 유해위험작업시 계획서 제출 심사 /건공공사 지상높이 31m 이상인 건축물, 연면적 3만 제곱미터 이상 건축물 연면적 5천 제곱미터 이상인 시설물(문화 집회 판매 운수 종교 의료 숙박 지하도 병동 냉장창고 최대 지간 50m 이상인 다리건설, 터널, 다목적댐 2천만톤 이상, 깊이 10m 이상 굴착공사 등	과 1000/1000/1000만원
제 44조 공정안전보고서 작성제출	이법에 해당하는중대작업 경우 보고서 작성 제출	과 300/600/1000만원
제 51조 사업주의 작업중지	산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피 시키는 등 안전보건 조치를 하여야 함	5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
제 52조 근로자의 작업중지	근로자는 재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 작업을 중지하고 대피할 수 있음 작업을 중지하고 대피한 근로자는 지체 없이 관리감독자에게 보고함 관리감독자는 보고 받으면 필요한 조치를 하여야 함	
제 54조 중대재해 발생시 사업주 조치	중대재해 발생시 즉시 작업중지 후 근로자를 대피 시키고 안전보건조치 실시 중대재해사실을 알게 된 경우 고용노동부에 즉시 보고	5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
제 57조 산업재해 발생 은폐 금지 및 보고	산업재해 발생시 사실 은폐 및 거짓보고 금지	과 700/1000/1500만원
제 58조 유해한 작업의 도급금지	이법에 정한 유해한 사업은 도급금지	3년 이하 징역 3천만원 벌금
제 62조 안전보건총괄책임자	도급인은 관계수급인 근로자가 도급사업장에 작업할 경우 지정 상시근로자가 100명 이상인 사업 / 공사금액 20억 이상인 건설업	과 500/500/500만원
제 72조 건설공사 등의 산업안전보건관리비 개상	산업재해예방을 위한 비용을 개상 작성 보존	작성 X 100/500/1000만원 목적외1000/1000/1000만원
제 77조 특수형태종사자에 대한 안전조치 및 보건조치	기계기구 등 안전장치 안전조치 유무에 대한 점검 실시 안전 및 보건에 관한 교육 실시 (건설기계안전관리법에서 정한 기준에 준하는 사람도)	과 500만원 이하
제 80조 유해위험기구 방호조치	동력으로 사용하는 기계기구는 방호조치 아니하고 양도 대여 설치 하지 못함	1년 이하 징역 1천만원벌금
제 84조 안전인증	유해 위험기계종 근로자의 안전보건에 위해를 미칠수 있는경우 안전인증을 받음	3년 이하 징역 3천만 벌금
제 85조 안전인증의 표시	안전인증을 받은 경우 안전인증 받은 기계등에 표시	과 100/500/1000만원
제 93조 안전검사	유해 위험기계 기구설비중 안전검사 대상기계의 검사	과 200/600/1000만원
제 114조 물질안전보건자료 게시 및 교육	물질안전보건자료 대상물질을 취급시 작업장내 게시하고 취급자는 특별안전보건교육을 실시	게시불 과500만원 미교육 과300만원
제 122조 석면의 해체 제거	석면해체기관의 석면해체 제거 하도록함	과 150/300/500만원
제 125조 작업환경측정	유해 인자로 근로자보호를 위해 작업환경측정 실시	과 1,000만원
제 129조 일반건강진단	근로자의 건강관리를 위한 건강진단 실시	과 1,000만원
제 130조 특수건강진단	근로자의 건강관리를 위한 특수건강진단 실시	과 1,000만원
제 133조 건강진단 근로자의무	근로자는 규정에 따른 건강진단을 받아야 한다	과 5/10/15만원
제 164조 서류의 보존	안전보건관리책임자 안전관리자 보건관리자 안전보건관리담당자선임 회의록 산재발생원인 건강진단 안전인증 일반석면조사 작업환경측정 등 3년보관	과 30/150/300만원

산업안전보건법령의요지2022. 8. 18. 시행		
산업안전보건법	주요내용	기타
제 5조 사업주 등의 의무	근로자의 안전 및 건강 유지 증진시키고 산업재해예방정책에 따라야한다	
제 6조 근로자의 의무	산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하며 산업재해 예방에 관한 조치에 따라야 한다	
제 14조 이사회 보고 및 승인	상시근로자500명 이상 사용하는 회사, 시공능력 1천위 이내 건설회사 대표이사는 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하여 이사회 보고	과 1000/1000/1000만원
제 15조 안전보건관리책임자	사업주는 사업장을 실질적으로 총괄 관리하는 사람에게 법 제15조 1항을 총괄하여 관리 함	과 500/500/500만원
제 16조 관리감독자	기계기구 설비의 안전보건 점검 및 이상유무 확인 근로자 작업복 보호구 방호장치 점검 교육 지도 작업장 정리 정돈 통로확보 확인 감독	과 300/400/500만원
제 17조 안전관리자	관리감독자에게 지도 조언하는업무 수행(건설공사금액 50억 이상 관계수급인 100억 이상)	과 500/500/500만원
제 18조 보건관리자	관리감독자에게 지도 조언하는업무 수행(건설공사금액 800억 이상 토목공사1,000억 이상 또는 상시 근로자 600명 이상)	과 500/500/500만원
제 19조 안전보건담당자	관리감독자에게 지도 조언하는업무 수행	과 500/500/500만원
제 24조 산업안전보건위원회	산업안전보건위원회를 구성 운영 / 상시 30인이상 사업장 (공사금액 120억원, 토목공사 150억원 이상인 건설공사)	과 500/500/500만원
제 75조 안전보건에 관한 협의체 구성 및 운영 특례	근로자 사용자 동수로 안전보건협의체 노사협의체를 구성 운영하는 경우 건설공사도급인은 산업안전보건위원회 및 안전 및 보건에 관한 협의체를 각각 운영한 것으로 본다	과 50/250/500만원
제 25조 안전보건관리규정 작성	안전보건관리조직 과 직무, 안전보건교육, 작업장 안전보건에 관한사항, 사고조사 대책수립등 규정을 작성(건설업 상시근로자 100명 이상 / 농업업, 정보관리, 금융, 임대, 과학기술 서비스, 사회복지 등은 300명 이상)	과 150/300/500만원
제 29조 근로자 안전보건교육	정기, 채용시, 작업변경시, 특별, 특수형태근로종사자, 물질안전보건자료에 관한, 안전보건관리책임자, 안전관리자 등의 안전교육 실시	과 10/20/50만원 관리자 50/250/500만원
제 31조 건설업기초안전보건교육	건설업 일용근로자 채용시 안전보건교육 이수	과 10/20/50만원
제 32조 안전보건관리책임자 직무교육	안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 안전보건업무에 종사자는 직무관련 안전보건교육 이수	과 500/500/500만원
제 34조 법령의 요지 등 게시	산안안전보건법령 요지 및 안전보건관리규정을 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 알려야 함	과 50/250/500만원
제 36조 위험성평가 실시	유해위험요인을 찾아 부상 질병 등의 위험성의 크기 및 허용 가능한 범위를 평가 조치하고, 근로자를 참여시켜야 함, 평가 결과와 조치 사항을 기록 보존하여야 함	
제 38조 안전조치	다음 사항의 산업재해 예방을 위한 필요한 조치 실시하여야 함 기계 기구 그밖의 설비에 의한 위험으로 인한 위험 폭발성, 발화성, 인화성 물질 등에 의한 위험 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급 작업 추락, 붕괴, 물체가 떨어지거나 날아올 위험, 천재지변 위험장소 조치	사망시 7년 이하 징역 1억원 이하 벌금
제 39조 보건조치	다음 사항의 건강장해를 예방하기 위한 필요한 조치를 실시하여 함 원재료 가스 증기 분진 흙 미스트 산소결핍 병원체 등에 의한 건강장해 방사선 유해가스 고온 저온 초음파 소음 진동 이상기압 등에 의한 건강장해 사업장에서 배출되는 기계 액체 찌꺼기 등에 의한 건강장해 계속감시 컴퓨터단말기 조작 정밀공작 등의 작업에 의한 건강장해 단순반복작업 또는 과도한 부담을 주는 작업에 의한 건강장해 환기 채광 조명 보온 방습 청결 등의 기준 미준수에 의한 건강장해	위반시 5년 이하 징역 5천만원 이하 벌금
제 40조 근로자의 안전보건조치 준수	고용노동부령으로 정한 조치 사항을 준수	과 300만원 이하
제 51조 사업주의 작업중지	산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피 시키는 등 안전보건 조치를 하여야 함	5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
제 52조 근로자의 작업중지	근로자는 재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 작업을 중지하고 대피할 수 있을 작업을 중지하고 대피한 근로자는 지체 없이 관리감독자에게 보고함 관리감독자는 보고 받으면 필요한 조치를 하여야 함	
제 54조 중대재해 발생시 사업주 조치	중대재해 발생시 즉시 작업중지 후 근로자를 대피 시키고 안전보건조치 실시 중대재해사실을 알게 된 경우 고용노동부에 즉시 보고	5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
제 57조 산업재해 발생 은폐 금지 및 보고	산업재해 발생시 사실 은폐 및 거짓보고 금지	과 700/1000/1500만원
제 58조 유해한 작업의 도급금지	이법에 정한 유해한 사업은 도급금지	3년 이하 징역 3천만원 벌금
제 62조 안전보건총괄책임자	도급인은 관계수급인 근로자가 도급사업장에 작업할 경우 지정 상시근로자가 100명 이상인 사업 / 공사금액 20억 이상인 건설업	과 500/500/500만원
제 72조 건설공사 등의 산업안전보건관리비 개상	산업재해예방을 위한 비용을 개상 작성 보존	작성 X 100/500/1000만원 목적외1000/1000/1000만
제 77조 특수형태종사자에 대한 안전조치 및 보건조치	계약의 형식에 관계없이 근로자와 유사하게 노무를 제공 자의 보호 안전 및 보건에 관한 교육 실시 (건설기계관리법에 따라 등록된 건설기계 직접 운전하는 사람 등)	과 500만원 이하
제 93조 안전검사	유해 위험기계 기구설비중 안전검사 대상기계의 검사	과 200/600/1000만원
제 114조 물질안전보건자료 게시 및 교육	물질안전보건자료 대상물질을 취급시 작업장내 게시하고 취급자는 특별안전보건교육을 실시	게시불 과500만원 미교육 과300만원
제 122조 석면의 해체 제거	석면해체기관의 석면해체 제거 하도록함	과 150/300/500만원
제 125조 작업환경측정	유해 인자로 근로자보호를 위해 작업환경측정 실시	과 1,000만원
제 129조 일반건강진단	근로자의 건강관리를 위한 건강진단 실시	과 1,000만원
제 130조 특수건강진단	근로자의 건강관리를 위한 특수건강진단 실시	과 1,000만원
제 133조 건강진단 근로자의무	근로자는 규정에 따른 건강진단을 받아야 한다	과 5/10/15만원
제 164조 서류의 보존	안전보건관리책임자 안전관리자 보건관리자 안전보건관리담당자선임 회의록 산재발생원인 건강진단 안전인증 일반석면조사 작업환경측정 등 3년보관	과 30/150/300만원